

M² SQUARE METER SARL

RC : 155495 | ICE : 003580341000023

IF : 66095125 | Patente : 45313804

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI — MARRAKECH — MAROC

CONTRAT DE BAIL D'HABITATION — 3 ANS

Usage d'habitation principale — Droit marocain

Entre les soussignés :

Le Bailleur :

Nom et prénom / Dénomination sociale : _____

CIN / Passeport / RC : _____

Adresse complète : _____

Téléphone : _____

Adresse e-mail : _____

ci-après dénommé « le Bailleur »,

Le(s) Locataire(s) :

Nom et prénom du locataire principal : _____

CIN / Passeport : _____

Adresse actuelle : _____

Téléphone : _____

Adresse e-mail : _____

Profession : _____

Le cas échéant, co-locataire(s) :

Nom et prénom / CIN : _____

ci-après dénommé(s) « le Locataire »,

Intermédiaire :

La société M² SQUARE METER SARL, agence immobilière immatriculée sous le numéro RC 155495 et ICE 003580341000023, représentée par ses co-gérants,

ci-après dénommée « l'Agence »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 — DÉSIGNATION DU BIEN LOUÉ

Le Bailleur donne en location au Locataire, qui accepte, le bien immobilier désigné ci-après :

Nature du bien (appartement, villa, maison, studio...) : _____

Adresse complète du bien : _____

Étage / Numéro de lot : _____

Superficie approximative (m²) : _____ Nombre de pièces : _____

Dépendances (cave, parking, terrasse...) : _____

Numéro de titre foncier / Réf. cadastrale : _____

Le bien est loué pour usage d'habitation principale exclusivement, à l'exclusion de tout usage commercial, artisanal ou professionnel, sauf accord écrit préalable du Bailleur.

ARTICLE 2 — DURÉE DU BAIL

Le présent bail est conclu pour une durée de trois (3) années, à compter du :

Date de prise d'effet : _____ Date d'échéance : _____

À l'expiration de la durée de trois (3) ans, le bail sera reconduit tacitement pour des périodes successives d'une (1) année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins trois (3) mois avant l'échéance. Pendant les deux premières années du bail, le Locataire ne peut donner congé qu'en cas de force majeure dûment justifiée ou avec l'accord préalable écrit du Bailleur.

ARTICLE 3 — LOYER ET CHARGES

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel fixé à :

Loyer mensuel hors charges : _____ MAD (_____ dirhams)

Ce loyer est payable d'avance, le _____ de chaque mois, par virement bancaire sur le compte du Bailleur ou par tout autre moyen convenu entre les parties.

En sus du loyer, le Locataire prend en charge, directement et à son nom, les abonnements et consommations d'eau, d'électricité, de gaz, d'internet et de téléphone, ainsi que la taxe d'habitation, les charges de copropriété qui lui incombent légalement en tant qu'occupant, et les charges d'entretien courant.

Révision du loyer : le loyer pourra être révisé à chaque anniversaire de la date de prise d'effet du bail, dans les conditions prévues par la législation marocaine applicable aux baux d'habitation (dahir n° 1-94-270 du 25 rejev 1415 / 29 décembre 1994 portant promulgation de la loi n° 64-99 relative aux loyers des immeubles à usage d'habitation), et notamment dans les limites fixées par les textes réglementaires en vigueur. Toute révision sera notifiée au Locataire par lettre recommandée avec accusé de réception au moins soixante (60) jours avant la date de sa prise d'effet.

ARTICLE 4 — DÉPÔT DE GARANTIE

À la signature du présent bail, le Locataire verse entre les mains du Bailleur, ou de l'Agence mandatée pour l'encaisser, un dépôt de garantie correspondant à :

Montant du dépôt de garantie : _____ MAD

Ce dépôt de garantie ne peut en aucun cas être imputé par le Locataire en paiement du dernier mois de loyer. Il sera restitué au Locataire dans un délai de trente (30) jours suivant la remise effective des clés et la signature de l'état des lieux de sortie, après déduction, le cas échéant, des sommes dues au Bailleur au titre de loyers impayés, de charges locatives non réglées ou de réparations locatives résultant de dégradations constatées lors de l'état des lieux de sortie et imputables au Locataire.

ARTICLE 5 — HONORAIRES D'AGENCE

En rémunération de ses services d'intermédiation et de constitution du dossier locatif, les honoraires de l'Agence M² SQUARE METER sont fixés comme suit :

Honoraires à la charge du Bailleur : _____

Honoraires à la charge du Locataire : _____

Ces honoraires sont dus et exigibles à la date de signature du présent bail. Ils ne sont pas remboursables en cas de résiliation anticipée du bail, quelle qu'en soit la cause.

ARTICLE 6 — OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Le Locataire s'engage notamment à :

- Occuper le bien loué paisiblement et en bon père de famille, à titre de résidence principale et exclusive, sans pouvoir en changer la destination ;
- Régler le loyer et les charges aux termes convenus, sans compensation ni retenue, sauf cas prévus par la loi ;
- Entretien le bien et effectuer les réparations locatives qui lui incombent, telles que définies par les usages et la législation marocaine applicable ;
- Ne pas effectuer de travaux de transformation, d'aménagement ou de modification du bien sans autorisation écrite préalable du Bailleur ;
- Permettre au Bailleur ou à ses représentants l'accès au bien pour les travaux urgents ou nécessaires, après accord préalable sur les horaires sauf urgence ;
- Ne pas sous-louer le bien, en tout ou en partie, ni céder le présent bail sans accord écrit et préalable du Bailleur ;
- Souscrire et maintenir en cours de validité une assurance multirisque habitation couvrant sa responsabilité locative, et en fournir l'attestation annuellement au Bailleur ;
- Restituer le bien en bon état de propreté et d'entretien, conforme à l'état des lieux d'entrée, à la fin du bail.

ARTICLE 7 — OBLIGATIONS DU BAILLEUR

Le Bailleur s'engage notamment à :

- Délivrer au Locataire un logement décent, en bon état d'usage et de réparation, répondant aux normes minimales d'habitabilité ;
- Assurer au Locataire la jouissance paisible des lieux pendant toute la durée du bail ;
- Prendre en charge les grosses réparations et les travaux relevant de sa responsabilité, tels que définis par les usages et la législation marocaine applicable ;
- Restituer le dépôt de garantie dans le délai et dans les conditions prévus à l'Article 4 du présent bail ;
- Informer le Locataire de tout projet de vente du bien dans les délais légalement prévus.

ARTICLE 8 — ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux contradictoire d'entrée sera établi et signé par les deux parties ou leurs représentants dûment mandatés, à la date de remise des clés. Cet état des lieux fera partie intégrante du présent bail et est joint en Annexe 1.

Un état des lieux de sortie contradictoire sera établi dans les mêmes conditions à la date de restitution des clés. En l'absence d'état des lieux de sortie signé par les deux parties, le bien sera présumé avoir été rendu en bon état, sauf preuve contraire apportée par le Bailleur.

Toute dégradation constatée lors de l'état des lieux de sortie, excédant l'usure normale et résultant du comportement du Locataire ou de ses préposés, pourra être imputée sur le dépôt de garantie ou faire l'objet d'une action en réparation.

ARTICLE 9 — RÉILIATION ET CONGÉ

Le Locataire peut mettre fin au présent bail à tout moment en cours de bail, sous réserve de la délivrance d'un préavis de trois (3) mois notifié au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de préavis court à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée.

Le Bailleur ne peut mettre fin au bail avant son terme que dans les cas limitativement prévus par la loi marocaine applicable aux baux d'habitation, notamment pour reprise du bien pour occupation personnelle ou familiale, pour vente du bien, ou en cas de manquement grave du Locataire à ses obligations.

En cas de résiliation à l'initiative du Locataire avant le terme de la première année du bail, une indemnité forfaitaire d'un (1) mois de loyer brut sera due au Bailleur à titre de clause pénale, sauf accord amiable contraire.

En cas de résiliation pour manquement du Locataire à ses obligations, notamment défaut de paiement du loyer ou des charges, sous-location non autorisée, troubles de voisinage graves ou utilisation du bien à des fins non autorisées, le Bailleur pourra, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze (15) jours, engager toute procédure judiciaire utile et réclamer, outre les loyers échus, une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

10.1 — Animaux domestiques

L'introduction d'animaux domestiques dans le bien loué est soumise à l'accord écrit préalable du Bailleur. En cas d'accord, le Locataire demeurera seul responsable de tout dommage causé par ses animaux.

10.2 — Travaux du Bailleur

Le Bailleur se réserve le droit de faire exécuter des travaux d'amélioration, d'entretien ou de rénovation urgents, sous réserve d'en informer le Locataire avec un préavis raisonnable sauf urgence. Ces travaux ne pourront donner lieu à aucune diminution de loyer si leur durée n'excède pas quarante (40) jours.

10.3 — Assurance

Le Locataire s'engage à assurer le bien loué pour les risques locatifs (incendie, dégâts des eaux, explosion) et à maintenir cette assurance pendant toute la durée du bail. Il devra produire annuellement au Bailleur une attestation d'assurance à jour. En cas de défaut d'assurance constaté et non régularisé dans les quinze (15) jours suivant la mise en demeure, le Bailleur pourra résilier le bail.

10.4 — Solidarité

En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont solidaires entre eux de toutes les obligations résultant du présent bail.

10.5 — Clause attributive de juridiction

Le présent bail est soumis au droit marocain, notamment au dahir portant loi n° 1-80-311 du 25 décembre 1980 relatif aux loyers des immeubles bâtis à usage d'habitation et aux textes subséquents. Tout litige relatif à son exécution ou à sa résiliation sera soumis, après tentative de règlement amiable, à la compétence du Tribunal de Première Instance du lieu de situation du bien.

Les parties déclarent avoir pris connaissance de l'intégralité du présent contrat et de ses annexes, en comprendre la portée et les effets, et les accepter sans réserve.

Fait à _____, le _____

En autant d'exemplaires originaux que de parties, chacun d'eux reconnaissant avoir reçu le sien.

Le Bailleur (Lu et approuvé)	Le(s) Locataire(s) (Lu et approuvé)	M² SQUARE METER — Intermédiaire
Signature :	Signature :	Signature et cachet :

ANNEXE — ÉTAT DES LIEUX D'ENTRÉE

Bail d'Habitation 1 An

Adresse du bien : _____

Date d'entrée : _____

Heure : _____

Relevé compteur eau : _____ Relevé compteur électricité : _____

Pièce	Élément	État (Entrée)	État (Sortie)
Entrée / Hall	Revêtements sols		
	Revêtements murs		
	Porte d'entrée / Serrure		
Salon / Séjour	Revêtements sols		
	Revêtements murs / plafond		
	Menuiseries / vitres		
Chambre(s)	Revêtements sols		
	Revêtements murs		
	Volets / portes		
Cuisine	Revêtements sols / murs		
	Équipements (placard, évier...)		
Salle de bain	Revêtements sols / murs		
	Sanitaires (WC, douche, lavabo)		
	Robinetterie		
Communs / Terrasse	État général		
Clés remises	Nombre et type		
Observations			

Fait à _____, le _____

Le Bailleur (Lu et approuvé) Signature :	Le(s) Locataire(s) (Lu et approuvé) Signature :	M² SQUARE METER — Intermédiaire Signature et cachet :
---	--	---